

1504929-28.2022.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... negou a propriedade das drogas e o tráfico. Porém, informalmente, confessou aos policiais a propriedade das drogas e que elas se destinavam ao tráfico. 6. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, a forma como estavam acondicionadas e as demais circunstâncias da prisão em flagrante indicam, com segurança, que as drogas pertenciam ao denunciado e eram destinadas ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1504929-28.2022.8.26.0132

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199868/2022 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 26311282 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2199868 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO CHIOZINI TROVO

Data da Audiência:

05/10/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 05/10/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1504929-28.2022.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) BRUNO CHIOZINI TROVO. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como sua(s) defensor(a/s) nomeada, a Dra. DAIANNE BORGES SOARES. Iniciados os trabalhos, foi interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. O Dr. Promotor de Justiça desistiu da oitiva das testemunhas Evandro Amaral de Lima e Rafael Braguini de Camargo, policiais militares. Pelo MM. Juiz foi deliberado: Homologo a desistência requerida. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em

seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito por modo oral, com gravação anexa aos autos. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. BRUNO CHIOZINI TROVO, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, pelo seguinte fato delituoso: "Consta no incluso inquérito policial que, no dia 24 de julho de 2022, por volta das 14h30m, na Rua Planaltina, nº 231, Distrito Industrial Antonio Zacaro, nesta cidade e Comarca de Catanduva-SP, BRUNO CHIOZINI TROVO, qualificado a fls. 19/20, trazia com ele e guardava drogas, consistentes em 110 (cento e dez) microtubos de "cocaína", na forma de "crack", pesando 4,11 gramas; 02 (dois) invólucros plásticos contendo "maconha", pesando 28,73 gramas e 01 (um) invólucro de "cocaína", na forma de "crack", com peso de 26,92 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo do exame químico-toxicológico de fls. 58/60. 2. Segundo apurado, nas circunstâncias descritas, o denunciado trazia com ele e guardava as drogas acima mencionadas, cujo destino era a venda e entrega a terceiros. Todavia, Policiais Militares o surpreenderam saindo da residência, ocasião em que ele tentou empreender fuga, porém foi abordado. 3. Realizada busca pessoal, dentro da cueca do denunciado, os policiais apreenderam 110 (cento e dez) microtubos de "cocaína", na forma de "crack" e R\$ 46,00 (quarenta e seis) reais em dinheiro. 4. Durante a busca pessoal, o denunciado indicou que guardava mais drogas em sua residência. Assim, os policiais militares se dirigiram para o local e, realizadas buscas, lograram apreender, na gaveta da cômoda de um quarto, 02 (dois) invólucros plásticos contendo "maconha" e 01 (um) invólucro de "cocaína", na forma de "crack". BRUNO CHIOZINI TROVO, interrogado a fls. 06, negou a propriedade das drogas e o tráfico. Porém, informalmente, confessou aos policiais a propriedade das drogas e que elas se destinavam ao tráfico. 6. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, a forma como estavam acondicionadas e as demais circunstâncias da prisão em flagrante indicam, com segurança, que as drogas pertenciam ao denunciado e eram destinadas ao tráfico. 7. Diante do exposto, denuncio a Vossa BRUNO CHIOZINI TROVO, como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, requerendo que R. e A. esta, seja ele citado, para que se veja processar, até final condenação, observando-se o devido processo legal, intimando-se as pessoas a seguir indicadas, para que venham depor sobre os fatos, em juízo, sob as penas da Lei; e, em tudo mais, cumprindo-se as determinações legais, até final prolação de sentença e decretação do perdimento definitivo dos valores e bens apreendidos, fruto do tráfico, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal c.c o artigo 63 da Lei n.º 11.343/06.". O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e permanece recolhido até a presente data, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (págs. 44/46). O acusado foi citado e notificado e apresentou defesa prévia de págs. 82/83. A denúncia de págs. 71/72 foi recebida em 27 de setembro de 2022 (págs. 84/85). Durante a instrução criminal, foi interrogado o acusado, dispensada a produção de outras provas orais. O Ministério Público é pela condenação do acusado, ao passo que a nobre Defesa pugna pela fixação da pena no mínimo legal, ante a confissão espontânea ocorrida. É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de págs. 12/13 e dos laudos periciais de págs. 33/35 e 58/60. A autoria também é certa, incontroversa, uma vez que o próprio acusado admitiu a prática da infração penal no interrogatório hoje prestado, dizendo que, em razão de ser usuário contumaz de entorpecentes, realmente vendia drogas na ocasião descrita nos autos. Admitiu, ainda, a posse do dinheiro apreendido. Além da confissão judicial, os policiais militares ouvidos na fase policial disseram ter surpreendido o acusado de posse das drogas e do dinheiro já mencionados, em atitude típica de tráfico ilícito de drogas. Diante das apreensões realizadas, da confissão judicial e dos relatos dos agentes da lei, a prova demonstra, de forma segura, que o acusado se encontrava praticando a mercancia ilícita na ocasião descrita na inicial acusatória, cometendo, portanto, o delito que lhe foi imputado na referida peça. O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena. Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, mínima

legal. Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 1505110-34.2019.8.26.0132 – pág. 38), deixo de aumentar a pena, uma vez que ele confessou a prática da infração penal, caso em que atenuante genérica da confissão espontânea e a agravante genérica da reincidência, ambas preponderantes, se compensam. Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: “Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução” (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.ª edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido” (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014). “Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário correto. Parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016). “Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido” (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015). “Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei nº 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015). “Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – Réu reincidente específico – Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína -Pretensão absolutória – Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu – Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada – Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal,

Data de Publicação: 01/12/2015). Tratando-se de agente reincidente, incabível a causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da mesma lei. A reincidência, porém, não pode ser considerada específica, uma vez que a condenação anterior se deu por tráfico na forma privilegiada. Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva a pena em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). A pena será cumprida em regime inicial fechado, compatível para o grave delito objeto destes autos, bem como diante da reincidência do acusado e do alto poder lesivo e da expressiva quantidade do "crack" apreendido. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de CONDENAR o acusado BRUNO CHIOZINI TROVO, nos autos qualificado, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção já mencionada. Condono o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque, se ele permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não há sentido para que agora, já com sentença condenatória em primeira instância, seja beneficiado pela liberdade provisória nesta fase, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva mencionados na decisão de págs. 44/46. A droga já foi destruída (pág. 56). Decreto a perda, em favor da União, do valor apreendido nos autos. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, bem como a transferência do valor depositado ao FUNAD. Também com o trânsito em julgado, oficie-se requisitando a destruição da droga armazenada para eventual contraprova. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso, motivo pelo qual o MM Juiz deliberou: homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o que mais for necessário, inclusive certidão de honorários. Expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Tendo em vista que o acusado foi defendido por Defensor dativo, deixo de determinar a sua intimação para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça-se guia de execução da pena definitiva e providenciem-se as comunicações de praxe. Após, conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.